



Universidad Abierta y a Distancia de México  
Licenciatura en Derecho

---

# Seguros del régimen obligatorio del ISSSTE

Contingencias, cobertura, sujetos protegidos y sustento legal

Actividad 7 - Derecho a la Seguridad Social

---

**Alumno:** Martin Jonathan de la Cruz  
**Matrícula:** ES2611202040  
**Figura docente:** Cristian Ortega Barrera  
**Materia:** Derecho a la Seguridad Social  
**Semestre/Bloque:** 2 / 1  
**Unidad temática:** Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
**Fecha de entrega:** 23 de agosto de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

# Índice

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                             | <b>2</b> |
| <b>2. Sistema protector del ISSSTE</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1. Naturaleza y contenido de una rama de seguro social . . . . . | 2        |
| 2.2. Guía de lectura . . . . .                                     | 3        |
| 2.3. Lectura jurídica de las cuatro ramas . . . . .                | 5        |
| <b>3. Conclusiones</b>                                             | <b>6</b> |

# 1. Introducción

El derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del Estado encuentra su fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) desarrolla ese mandato mediante dos regímenes, obligatorio y voluntario, y encomienda al ISSSTE la administración de seguros, prestaciones y servicios para la población derechohabiente (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,b). Como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el Instituto articula la obligación estatal de proteger a quienes prestan sus servicios en el sector público (Carrillo Castro, s.f.; González Carvallo, 2024).

La cuestión central consiste en reconocer qué contingencia activa cada rama protectora y cuál es su respuesta jurídica. Para resolverla, el cuadro sinóptico ordena el régimen obligatorio como tema central y despliega los cuatro seguros del artículo 3 de la LISSSTE; bajo cada uno sintetiza riesgo, cobertura, sujetos y fundamento. Esta lectura evita una confusión relevante: los préstamos y los servicios sociales y culturales del artículo 4 son obligatorios, pero pertenecen a una categoría distinta y no aumentan el número de seguros (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).

## 2. Sistema protector del ISSSTE

### 2.1. Naturaleza y contenido de una rama de seguro social

En el contexto del ISSSTE, un **seguro o rama** es una unidad jurídica de protección que agrupa contingencias sociales afines y enlaza su actualización con prestaciones legalmente determinadas. Su **naturaleza** es pública, obligatoria y protectora porque surge del mandato constitucional y de la ley, no de la voluntad contractual individual. Su **contenido** comprende el riesgo cubierto, las personas protegidas, las prestaciones en especie o en dinero, los requisitos de acceso y el fundamento que permite exigirlos (Briceño Ruiz, 2011; Ramírez Chavero, 2009; Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).

Los artículos 2 y 3 de la LISSSTE distinguen los regímenes y enumeran, de manera taxativa, cuatro seguros obligatorios: **salud**; **riesgos del trabajo**; **retiro, cesantía en edad avanzada y vejez**; e **invalidez y vida**. La estructura responde a la causa de la necesidad protegida: enfermedad o maternidad; daño de origen laboral; salida del empleo por retiro o edad; e inha-

bilitación no profesional o muerte. La doctrina explica esta organización como una técnica de distribución colectiva del riesgo orientada a asegurar continuidad material frente a contingencias que reducen la salud o los ingresos (Briceño Ruiz, 2011; Ramírez Chavero, 2009).

## 2.2. Guía de lectura

La figura 2.2 se lee de arriba hacia abajo. El primer nivel identifica el régimen obligatorio; el segundo contiene exactamente las cuatro ramas previstas por la ley; y el tercero resume, para cada una, tres dimensiones: *contingencia, cobertura y sujetos y sustento legal*. Las flechas continuas expresan pertenencia y desarrollo jerárquico. La franja inferior separa las prestaciones y servicios del artículo 4 para mostrar que complementan la protección institucional sin convertirse en seguros.

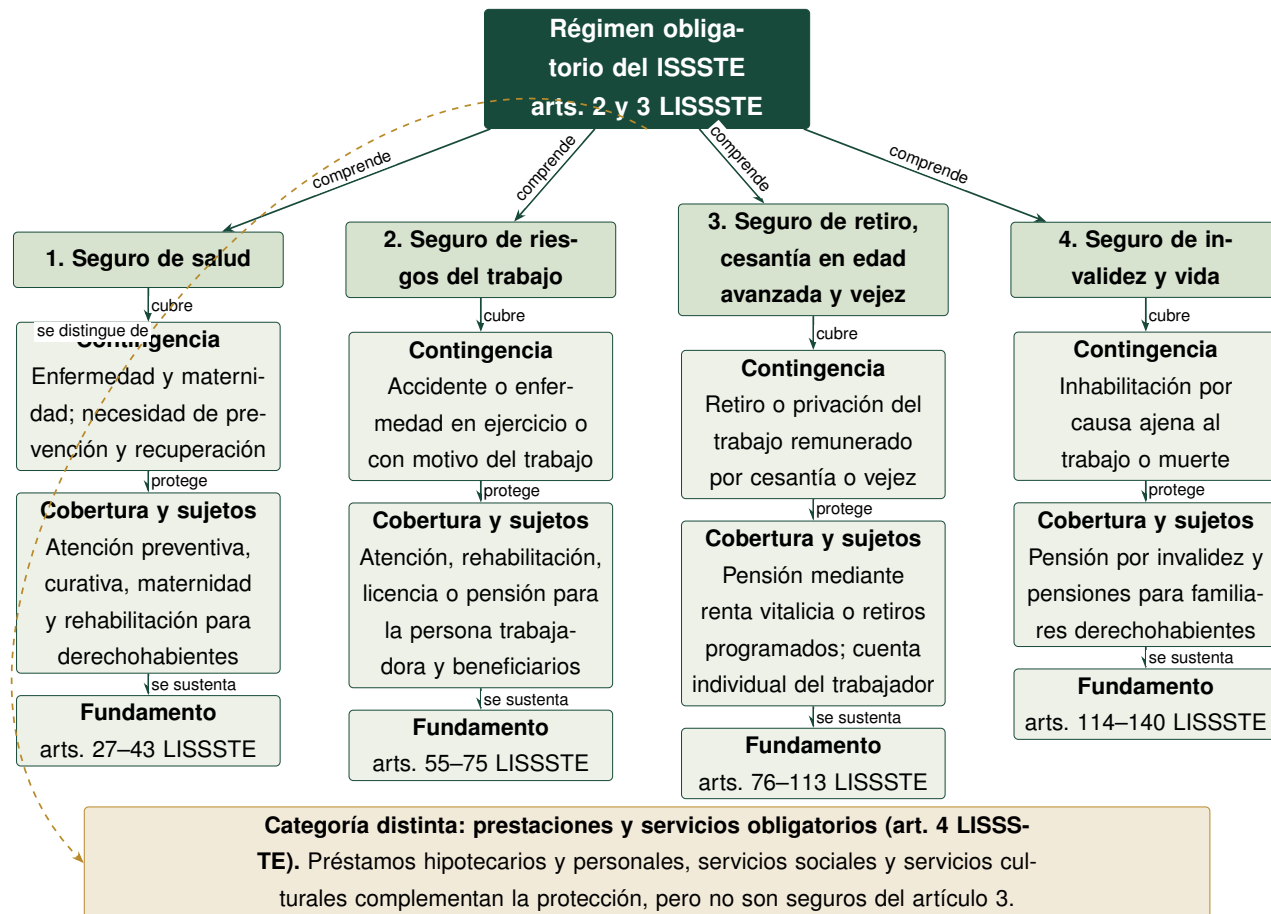


Figura 1. Cuadro sinóptico (tipo diagrama) de los seguros del régimen obligatorio del ISSSTE. Elaboración propia con base en los artículos 2–4 y los capítulos relativos de la LISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).

## 2.3. Lectura jurídica de las cuatro ramas

- **Seguro de salud.** Su finalidad legal es proteger, promover y restaurar la salud de las personas derechohabientes. Integra atención médica preventiva y curativa, maternidad y rehabilitación física y mental. La protección alcanza a la persona trabajadora o pensionada y a sus familiares derechohabientes conforme a los supuestos legales; su regulación se concentra en los artículos 27 a 43 de la LISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026).
- **Seguro de riesgos del trabajo.** Cubre accidentes y enfermedades vinculados con el ejercicio o motivo del trabajo, incluidos los trayectos reconocidos por la ley. La contingencia puede generar incapacidad temporal, parcial o total, muerte o desaparición derivada de un acto delictivo. Para la persona trabajadora contempla diagnóstico, atención médica, rehabilitación, licencia o pensión; ante el fallecimiento, protege a familiares derechohabientes. Su base se encuentra en los artículos 55 a 75 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).
- **Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.** Protege la salida del trabajo remunerado por retiro o edad y se articula mediante la cuenta individual de la persona trabajadora. En los supuestos y con los periodos de cotización previstos por la ley, la pensión puede cubrirse mediante renta vitalicia o retiros programados; también se preservan derechos para beneficiarios cuando corresponda. Sus reglas básicas se ubican en los artículos 76 a 113 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Ramírez Chavero, 2009).
- **Seguro de invalidez y vida.** Cubre la inhabilitación física o mental de la persona trabajadora por causas ajenas al empleo y la muerte de la persona trabajadora o pensionada por invalidez. Comprende pensión temporal o definitiva y, en caso de muerte, pensiones para familiares derechohabientes conforme al orden legal. Se regula en los artículos 114 a 140 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Briceño Ruiz, 2011).

La clasificación permite seguir una ruta de aplicación: identificar primero si el hecho deriva o no del trabajo; después determinar si afecta salud, capacidad, vida o continuidad del ingreso; finalmente, ubicar la prestación y comprobar sus requisitos en el capítulo legal correspondiente. Así, el artículo 3 funciona como puerta de entrada al sistema, mientras los capítulos especiales precisan el alcance de cada protección (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Carrillo Castro, s.f.).

### 3. Conclusiones

El régimen obligatorio del ISSSTE se integra por cuatro seguros y no por la totalidad de beneficios que administra el Instituto. Salud responde a enfermedad, maternidad y necesidades de prevención o rehabilitación; riesgos del trabajo atiende daños de origen laboral; retiro, cesantía y vejez protege la continuidad del ingreso ante la salida laboral por edad; e invalidez y vida cubre la inhabilitación no profesional y la muerte. En todos los casos, la contingencia, las personas protegidas y las prestaciones dependen de condiciones establecidas por la LISSSTE. Por tanto, clasificar correctamente el hecho es indispensable antes de solicitar una prestación.

A mi juicio, esta organización jerárquica tiene utilidad profesional porque evita seleccionar una vía de protección solo por el nombre de una prestación. Sostengo que la decisión jurídica correcta debe partir del origen de la contingencia, vincularla con uno de los cuatro seguros y verificar después requisitos y beneficiarios en la disposición aplicable. En consecuencia, esta secuencia reduce errores como tratar un préstamo o un servicio cultural como seguro y permite orientar con mayor precisión a una persona derechohabiente. Además, conserva la diferencia entre la enumeración general del artículo 3 y las reglas especiales de cada capítulo. La síntesis fue revisada con apoyo tecnológico sin sustituir el análisis jurídico propio.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Declaración de uso de inteligencia artificial: se empleó asistencia de IA para organizar la jerarquía del cuadro, contrastar consistencia interna y depurar la redacción. El autor verificó las fuentes, los preceptos legales y la versión final conforme a los lineamientos de uso ético y responsable de la IA de la UnADM.

## Referencias

Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Colección Textos Jurídicos Universitarios.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitución política de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; última reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026b. Texto vigente.

Alejandro Carrillo Castro. El ISSSTE: la salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del estado. *Revista de Administración Pública*, (69–70), s.f.

Diana Beatriz González Carvallo. *El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado*. Tirant lo Blanch, Mexico, 2024.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sitio web del issste. <https://www.gob.mx/issste>, 2026. Fuente institucional.

Iván Ramírez Chavero. *Nociones jurídicas de los seguros sociales en México*. Cámara de Diputados; Porrúa; UNAM, México, 2009.